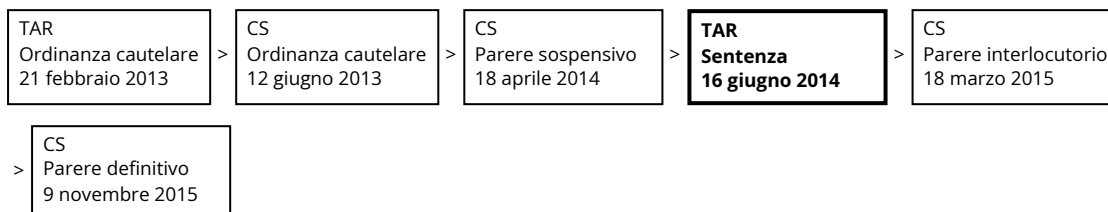


TAR Roma, sez. III, sentenza 16/06/2014, n. 6381



Sul provvedimento

Citazione : TAR Roma, sez. III, sentenza 16/06/2014, n. 6381

Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma

Numero : 6381

Data del deposito : 16 giugno 2014

Fonte ufficiale : Scarica documento 

Testo completo

N. 06381/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01062/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1062 del 2013, proposto da CO AL, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe M. F. Rapisarda, con domicilio eletto presso Giuseppe Maria F. Rapisarda in Roma, corso Trieste 87;

contro

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

La Soc Coop Edilizia Unione S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Annamaria Santini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via R. Caverni n. 6;

per l'annullamento

della decisione della Commissione Centrale di Vigilanza per l'Edilizia Economica e Popolare del 25/10/2012 con la quale veniva respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente il 13.02.2012, avverso la decisione del 17/10/2011 della Commissione Regionale di Vigilanza per l'Edilizia Economica e Popolare, che aveva dichiarato inammissibile il precedente ricorso del 28.10.2010 avverso la delibera assembleare di esclusione dal sodalizio per sopravvenuto difetto dei requisiti di partecipazione alla compagine societaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Soc. Coop Edilizia Unione S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2014 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, CO AL, ex agente Ausiliario della Polizia di Stato, impugna la decisione della Commissione centrale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare del 25/10/2012, con la quale veniva respinto il ricorso proposto dallo stesso ricorrente avverso la decisione del 17/10/2011 della Commissione Regionale di Vigilanza per l'edilizia economica e popolare che aveva dichiarato inammissibile il precedente ricorso del AL del 28.10.2010 avverso la delibera assembleare della Soc. Coop. Edilizia a r.l. UNIONE del 30.09.2005 con la quale il ricorrente era stato escluso dal Sodalizio per sopravvenuto difetto dei requisiti di partecipazione alla Cooperativa, che aveva dichiarato inammissibile il precedente ricorso di esclusione dal sodalizio per sopravvenuto difetto dei requisiti di partecipazione alla compagine societaria essendosi dimesso dalla Polizia di Stato in cui ha prestato servizio dal 1989 al 1991.

La decisione della Commissione Centrale di Vigilanza del 25.10.2012 confermava la legittimità della delibera adottata il 30.09.2005 dall'Assemblea della Soc. Coop. Edilizia con la quale era stata disposta l'esclusione del ricorrente AL dalla Compagine societaria, essendo egli stato ritenuto privo per cause sopravvenute dei requisiti necessari per conservare la qualità di socio della Cooperativa e per ottenere l'attribuzione in proprietà dell'alloggio sociale.

Il ricorrente si duole per i seguenti motivi:

1. Violazione di legge ed eccesso di potere per avere omesso di rilevare la incompetenza dell'assemblea societaria del 30.09.2005 ne deliberare l'esclusione del AL dalla qualità di Socio.
2. Violazione di legge per mancata rilevazione della nullità assoluta della delibera assembleare del 30.09.2005 per difetto nel relativo O.d.G. di esplicita menzione della delibera di esclusione del ricorrente AL dalla compagine sociale con conseguente impossibilità per i soci e per lo stesso AL di avere piena e preventiva conoscenza dell'oggetto della delibera.
3. Violazione di legge per omessa rilevazione da parte dell'impugnata delibera della circostanza che la delibera assembleare del 30.09.2005 era viziata dal difetto di statuizioni relative al rilascio dell'immobile e alla restituzione delle quote societarie versate conseguenti alla delibera di esclusione.
4. Violazione di legge, illogicità e contraddittorietà dell'impugnata decisione là ove richiamandosi al RD 1165/1938 rigetta la invocata applicabilità dell'art. 1375 c.c. al caso di specie da parte del AL per asserito difetto di

valido contratto tra il AL e la Coop. Edilizia a r.l. UNIONE, pur riconoscendo al primo il diritto al risarcimento del danno.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione chiedendo il respingimento del ricorso in quanto infondato.

Alla camera di consiglio del 20.03.2013 il T.A.R. Lazio, sezione III, ha respinto l'istanza cautelare con l'ordinanza n. 877/2013.

Il Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 2225/2013 ha respinto l'appello cautelare ordinando la fissazione del merito.

Alla pubblica udienza del 16 aprile 2014, acquisite le memorie e le repliche delle parti, la causa è stata spedita in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e va respinto.

1. Viene, in primo luogo, in rilievo la problematica sollevata con il primo ordine di censure relativa alla incompetenza dell'assemblea societaria della cooperativa che ha deliberato l'esclusione del ricorrente dal sodalizio in quanto l'atto costitutivo non prevederebbe questo genere di competenza in capo a tale tipo di organo bensì in capo agli amministratori.

2. L'amministrazione eccepisce l'inammissibilità di tale motivo per tardiva proposizione, in quanto esso è stato sollevato per la prima volta con il ricorso giurisdizionale laddove, essendo il ricorso al T.A.R. rivolto a richiedere l'annullamento della decisione sul ricorso gerarchico, il motivo avrebbe già dovuto essere sollevato con il rimedio impugnatorio attivato in sede amministrativa.

L'eccezione è fondata in quanto, come asserito dall'orientamento assolutamente prevalente della giurisprudenza amministrativa che questo Collegio condivide, in sede di ricorso giurisdizionale contro una decisione adottata a seguito di ricorso gerarchico sono inammissibili i motivi che non siano stati proposti in sede gerarchica nei confronti dell'atto impugnato, e ciò al fine di evitare la possibile elusione dei termini perentori entro i quali proporre ricorso giurisdizionale. Tale orientamento affonda la propria ratio nella esigenza del rispetto dei termini decadenziali dell'azione.

Conseguentemente il ricorrente non poteva proporre dinanzi a questo Giudice un motivo in un ricorso avverso la delibera decisoria del ricorso gerarchico un motivo non sollevato in sede di gravame amministrativo.

3. Con le ulteriori doglianze il ricorrente sostiene che, nonostante le dimissioni dal Corpo di Polizia, egli avesse il diritto di rimanere socio della Cooperativa in quanto l'art. 5 del nuovo Statuto espressamente prevede che

“possono essere Soci i cittadini italiani che si trovino nelle condizioni volute dalle leggi sull’edilizia economica e popolare agevolata, convenzionata, sovvenzionata e successive modifiche e integrazioni”.

L’argomento è infondato in quanto all’epoca della ammissione a socio del signor AL era previsto in modo espresso (Statuto del 1988) che potessero essere soci della Cooperativa coloro che “si trovino nelle condizioni volute dalle leggi sull’edilizia economica e popolare e sue modifiche e integrazioni ed in particolare RD 28 aprile 1938 n. 1165, legge 2/7/1949 n. 408, legge 22/10/1971 n. 865, D.L. 13.08.1975 n. 376 e legge di conversione 16/10/1975 n. 492.

La sopra citata formulazione dello Statuto attualmente vigente della Cooperativa indica che possono fare parte del sodalizio i cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui alle leggi sulla edilizia economica e popolare, agevolata, convenzionata, sovvenzionata e successive modificazioni e integrazioni, per cui nella sostanza nulla è cambiato rispetto a prima, giacché risulta chiaro dalla piana lettura delle norme (R.D. 1165/1938, Legge 492/1975) che è necessario essere appartenenti alle Forze Armate e di Polizia per potere essere soci di una Cooperativa Edilizia, come quella in esame, che fruisce di finanziamenti pubblici. E’ necessario inoltre anche che tale requisito permanga non solo al momento dell’assegnazione dell’alloggio sociale ma anche durante tutta la permanenza al sodalizio sociale in conformità a quanto previsto dall’art. 95 primo comma lettera a) del R.D. 1165/1938.

Il nuovo testo dello Statuto, infatti, pur non richiamando espressamente il R.D. 1165/1938, fa riferimento a tutta la normativa vigente riguardante l’edilizia economica e popolare etc... e quindi anche allo Stesso R.D. tuttora vigente ed applicabile al caso in questione, come la legge 492/1975.

4. infondato è anche l’ulteriore assunto per cui la Cooperativa, pur essendo a conoscenza della mancanza del requisito dell’appartenenza alle Forze Armate e di Polizia del ricorrente, avrebbe continuato a introitare il contributo mensile, gli oneri condominiali e le spese del contenzioso.

La Cooperativa ha infatti atteso che si definisse il contenzioso attivato dal ricorrente sia dinanzi alla Commissione Regionale di Vigilanza sia dinanzi alla Commissione Centrale di Vigilanza per rinnovare l’intimazione al rilascio dell’immobile.

Risulta per tabulas ed è dichiarato nelle memorie dell’amministrazione che la Cooperativa intende effettuare tutti i conteggi relativi alla posizione del ricorrente con restituzione delle somme da lui versate detratti gli importi di competenza del sodalizio, giacché egli detiene senza titolo l’alloggio assegnato.

Non può d’altro canto non rilevarsi che il ricorrente non ha mai occupato l’alloggio in questione (come risulta dalla documentazione versata in atti dalla Cooperativa) per cui deve escludersi che egli ne abbia necessità per esigenze abitative proprie o della sua famiglia.

5. Va respinta anche l’argomentazione in base alla quale la delibera di esclusione sarebbe illegittima poiché non inserita nell’ordine del giorno della seduta del 30.09.2005. Risulta infatti che fosse così indicato l’argomento in questione: “discutere e deliberare le azioni da intraprendere contro i soci di codesta cooperativa che non si attengono alle norme dettate dal TU sull’edilizia economica e popolare e successive modificazioni ed integrazioni per le cooperative militari”.

Sembra evidente che l’argomento dell’esclusione del ricorrente dalla cooperativa per il venire meno del requisito fondamentale costituito dall’appartenenza alle Forze Armate e di Polizia era ricompreso in tale enunciazione dell’ordine del giorno avente carattere generale, in quanto volta a verificare la sussistenza in capo a tutti i soci del requisito di legittima inclusione nel sodalizio, né era necessario indicare il nome del ricorrente e i fatti specifici riscontrati.

6. Priva di pregio è anche la censura in base alla quale la cooperativa avrebbe dovuto disporre la restituzione delle quote versate a fronte della richiesta di restituzione dell’alloggio. Il venire meno dei requisiti, infatti, fa venire meno automaticamente il diritto all’assegnazione dell’alloggio e il conseguente dovere di rilasciarlo, fatto salvo il rimborso della quota sociale e le spese eventualmente sostenute; né d’altro canto il ricorrente può dolersi della violazione del principio di buona fede ai sensi dell’art. 1375 c.c. giacché la cooperativa ha dovuto necessariamente verificare la permanenza dei requisiti per richiesti per fare parte della stessa e per ottenere la definitiva assegnazione dell’alloggio.

7. Le spese del giudizio possono essere compensate sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Il 16/06/2014